

1500245-94.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Carla da Silva de Araujo

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ANA CARLA DA SILVA DE ARAÚJO, qualificada nos autos às fls. 06/07, foi denunciada como incurso no artigo 157, § 2º, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500245-94.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500245-94.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Carla da Silva de Araujo

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ANA CARLA DA SILVA DE ARAÚJO, qualificada nos autos às fls. 06/07, foi denunciada como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2022, por volta da 14h10, no estabelecimento comercial situado na Rua João Pessoa, nº 1732, Vila Santa Cruz, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, Mercedes Pozza Zanoni, pessoa

com 74 (setenta e quatro anos) de idade, o valor de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em espécie, pertencente ao bar de propriedade da vítima.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

A ré ANA CARLA DA SILVA DE ARAÚJO, qualificada nos autos às fls. 06/07, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimentos/declarações (fls. 02, 03, 04, 05), termo de interrogatório (fl. 06), boletim de ocorrência nº 333/2022 (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 12), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

A ré ANA CARLA DA SILVA DE ARAÚJO, no interrogatório policial, acompanhada pelo Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264.024 (10/03/2022 – fl. 06), declarou: “que saiu de casa há uns dois meses por causa das drogas, 'crack'; abandonou um casal de filhos (nove e oito anos de idade) na casa de sua mãe e foi atrás das drogas; vai na linha do trem, onde ficam os nórias; que nunca teve passagem pela polícia; que na tarde de hoje estava com fome e foi pedir um salgado em um bar na Santa Cruz, sendo que após o salgado, pediu um cigarro solto para comprar; que não sabe o que deu na sua cabeça, no momento em que estava no caixa, agarrou a senhora e com um 'ferrinho' encostou na mulher e disse ser um assalto; que pegou o dinheiro do caixa, colocou sob a calça e correu; que pouco mais de um quarteirão foi abordada por um rapaz que pediu que entregasse o que tinha roubado, tendo tirado o dinheiro da calça e jogado no chão; que o rapaz recolheu todo o dinheiro, tendo a interrogada saído andando e logo à frente entrou em um quintal de uma casa que não conhece os moradores; logo foi abordada por policial militar, confessou o roubo; que jogou o 'ferrinho' na fuga, não sabe o local exato onde jogou; que está muito arrependida que gostaria de ser encaminhada para uma clínica para tratamento, como disse nunca praticou nenhum crime.”. Em Juízo, disse que estava muito alcoolizada e usou droga. Não tinha como conseguir dinheiro. Encontrou um ferrinho na calçada, não era estilete. Entrou no bar e disse que estava com fome. A vítima lhe deu uma coxinha. Depois pediu um cigarro. Foi atrás da vítima e cometeu o crime. Queria dinheiro para usar drogas. A intenção, desde que entrou no bar, era pegar dinheiro para usar drogas. Devolveu todo o dinheiro. Sabia que era errado o que fazia. Está arrependida. Tem 27 anos. É manicure. Ganhava R\$60,00 por dia. É solteira. Possui dois filhos. É primária. Nada tem contra a vítima e testemunhas. Se arrependeu muito do que fez.

A vítima Mercedes Pozza Zanoni, na fase inquisitiva (10/03/2022 – fl. 05), declarou: “é proprietária de um bar localizado na Rua João Pessoa, nº 1732, Vila Santa Cruz, tendo ao lado a farmácia de seu filho Marcos; que na data de hoje, por volta das 14h00, mandou seu ajudante Luiz Carlos pagar um boleto no banco, ficando alguns minutos sozinha no bar; que entrou no bar uma mulher que já esteve no bar outras vezes, como cliente; a mesma pediu um salgado dizendo que estava com fome, tendo a declarante dado o salgado (uma coxinha); que a mesma comeu o salgado, depois pediu para que lhe vendesse um cigarro solto; no momento em que a declarante foi pegar o cigarro, ao lado do caixa, foi abordada pela mulher, que tinha um estilete na mão, encostou no pescoço da declarante e disse para não fazer nada, pois iria lhe roubar; que rapidamente a mulher pegou todo dinheiro do caixa e saiu correndo; que estava sentado fora do bar o senhor José Laureano De Andrade, conhecido como Lagoa, o qual gritou para o filho da declarante que ela tinha sido assaltada, indicando para seu filho Marcos, a mulher e para onde tinha corrido; que o filho da declarante correu atrás e logo a declarante ficou sabendo que seu filho Marcos tinha pego a mulher e recuperado R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) que tinha sido roubado do caixa. Logo a polícia militar foi acionada. A declarante reconhece sem sombra de dúvidas Ana Carla da Silva de Araújo como sendo a mulher que lhe roubou. Ficou sabendo que antes Ana Carla entrou na farmácia de seu filho,

pegou dois desodorantes e seu filho viu, tendo a mesma devolvido no lugar. Esclarece que tem problemas de locomoção (fica com andador) e com sérios problemas de saúde.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. A vítima estava armada com um estilete. A ré estava embriagada e drogada. Ela mostrava que gostava de si, mas de repente ela fez isso. Ela queria dinheiro para comprar drogas. A testemunha Marcos Aparecido Zanoni, na fase inquisitiva (10/03/2022 - fl. 03), declarou: "que é farmacêutico e tem uma farmácia localizada bem ao lado do bar de sua genitora, (pois seu pai faleceu há pouco tempo); que na data de hoje, por volta das 14h00, entrou em sua farmácia uma mulher que conhece de vista, uma vez que ficou sabendo que passou a ser usuária de drogas; que a mulher estava de um jeito estranho e viu o momento em que ela pegou dois desodorantes e não foi ao caixa; antes mesmo da mulher sair, o declarante perguntou o que ela iria fazer, tendo ela devolvido os desodorantes no lugar; que ficou atendendo outra pessoa e a mulher foi embora; passado menos de dez minutos, um conhecido de apelido Lagoa gritou para o declarante que uma mulher tinha acabado de assaltar a mãe do declarante que fica no bar. O sr. José Laureano, conhecido por Lagoa, mostrou a mulher correndo, tendo o declarante corrido atrás e pego a mulher; nesse momento já tinham acionado a polícia militar. O declarante mandou a mulher entregar o que tinha pego, tendo ela retirado da calcinha o dinheiro e jogando no chão; que após recolher o dinheiro, viu que tinha a quantia de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Viu perfeitamente que a mulher tinha uma lâmina na mão esquerda, mas com o tumulto que começou juntar pessoas e a mulher saiu andando mais uns cem metros, com certeza jogou a lâmina, pois com a chegada do policial, que teve ciência do ocorrido e pegou a mulher, que foi identificada como Ana Carla da Silva de Araújo, a mesma já não estava com a lâmina. Ana Carla confessou que tinha praticado o roubo, mas estava arrependida. Todos foram conduzidos ao plantão policial. Apesar de procurem nas imediações, não conseguiram localizar a lâmina.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. A ré estava bem alterada. Ela é conhecida. A ré, de início, tentou fugir. Mas depois devolveu o dinheiro e pediu desculpa. A ré saiu de lá e entrou em uma residência. A ré estava com um estilete nas mãos. Inclusive, o estilete até o lesionou quando fez a abordagem.

A testemunha José Laureano de Andrade Filho, perante a Autoridade Policial, declarou: "que na data de hoje, após o almoço, sentou em uma mesa na calçada do bar da dona Mercedes, a qual é bem debilitada, bem um ajudante que não estava no momento e ela não trabalha sozinha, pois seu marido faleceu há pouco tempo; que em dado momento, viu entrar uma moça a qual pediu uma coxinha, pois estava com fome, tendo a dona Mercedes dado para a moça o salgado; que a moça ainda disse que queria comprar um cigarro solto; que viu o dona Mercedes ir em direção ao caixa para pegar o cigarro; que o depoente não esperava, viu a moça ir atrás da dona Mercedes, logo a dona Mercedes gritou que estava sendo roubada, momento em que viu perfeitamente a moça sair correndo, com uma lâmina na mão, tendo o depoente gritado para Marcos (filho da dona Mercedes), que tem uma farmácia, bem ao lado do bar. Que Marcos correu atrás da moça e o depoente viu que pouco mais de cem metros, Marcos conseguiu pegar a mulher; que chamara a polícia; que viu a mulher depois de uns minutos com Marcos, sair correndo novamente; nisso chegou a viatura policial e abordaram a mulher, que correu em um quintal. O depoente, ao ver Ana Carla da Silva de Araújo, reconhece sem sombra de dúvidas como sendo a mulher que entrou no bar, pediu o salgado dizendo estar com fome e depois da dona Mercedes gritar que foi assaltada, viu Ana Carla sair correndo com uma lâmina na mão.". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha José Roberto Barboza, na fase inquisitiva (10/03/2022 - fl. 02), declarou: "que é policial militar e nesta data, por volta das 14h00, foi acionado para uma ocorrência de roubo ocorrido em um estabelecimento comercial (bar), localizado na Rua João Pessoa, nº 1732, Vila Santa Cruz. No local, em contato com vítima e testemunhas, informaram o ocorrido e o local onde a autora tinha corrido, a qual já tinha sido abordada pelo filho da vítima (testemunha), mas jogou o dinheiro e conseguiu correr, entrando em um quintal. Logo o depoente a abordou, momento em que a mulher, identificada como Ana Carla da Silva de Araújo, confessou a prática do roubo, sendo lhe dada voz de prisão. Esclarece o depoente que teve

ciência de que Ana Carla praticou o roubo de posse de uma lâmina, porém apesar das buscas, a lâmina não foi localizada, pois deu tempo de Ana Carla jogar o objeto. Todos foram conduzidos ao plantão policial.”.

Ao final da instrução, temos que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A ré confessou o crime e foi reconhecida pela vítima e testemunhas que, tanto na fase policial quanto em Juízo, apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Segundo apurado, na data dos fatos, a ré, de posse de um estilete, deslocou-se até o bar de propriedade da vítima Mercedes Pozza Zanoni com o intento de praticar o roubo.

Por volta de 14h00, ANA CARLA ingressou no estabelecimento, sendo atendida pela vítima. A ré, então, pediu um salgado e, em seguida, pediu à vítima que lhe vendesse uma unidade de cigarro.

Nesse momento, aproveitando-se da idade e das restrições de locomoção da vítima, bem como que Mercedes era a única atendente do bar naquele momento, ANA CARLA se muniu com o estilete, colocou a lâmina contra o pescoço da vítima e anunciou o assalto, dizendo a ela que “não fizesse nada, pois iria lhe roubar”.

Em seguida, a roubadora rapidamente pegou o dinheiro que havia no caixa do estabelecimento, colocou-o sob as vestes e empreendeu fuga a pé.

A ação da ré foi vista por José Laureano de Andrade, cliente do estabelecimento que estava sentado do lado de fora do bar, tendo ele comunicado o ocorrido a Marcos Aparecido Zanoni, filho da vítima, o qual é proprietário de uma farmácia localizada ao lado do bar, indicando a direção para a qual ANA CARLA correu em posse dos valores.

Ato contínuo, Marcos alcançou a ré e disse a ela que lhe entregasse o dinheiro. ANA CARLA jogou as cédulas ao chão e continuou fugindo, desfazendo-se da lâmina que portava no trajeto, enquanto Marcos obteve êxito em reaver o montante de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada e a ré foi abordada no quintal de uma residência próxima ao local.

O emprego da arma branca foi amplamente demonstrado.

A ré assevera que se tratava de um “ferrinho” que localizou do lado de fora do bar. Contudo, a vítima foi categórica no sentido de que a ré lhe encostou no pescoço um estilete.

A testemunha Marcos, da mesma forma, declinou, sem dúvida, que a ré portava um estilete nas mãos, o qual lhe causou ferimento quando a abordou.

Logo, a causa de aumento está perfeitamente demonstrada.

Portanto, resultou demonstrado que ANA CARLA DA SILVA DE ARAÚJO, no dia 10 de março de 2022, por volta da 14h10, no estabelecimento comercial situado na Rua João Pessoa, nº 1732, Vila Santa Cruz, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, Mercedes Pozza Zanoni, pessoa com 74 (setenta e quatro anos) de idade, o valor de R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em espécie, pertencente ao bar de propriedade da vítima, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, § 2º, inciso VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Não há nenhum indício de que a ré estivesse privada da capacidade de entendimento ou determinação.

Observa-se que ela praticou atos concatenados incompatíveis com pessoa sem discernimento.

Inclusive, em Juízo, a ré asseverou que encontrou um “ferrinho” do lado de fora do estabelecimento e, ao entrar no bar, já tinha a intenção de realizar a subtração. Assim, como forma de facilitar sua ação, inicialmente pediu uma coxinha à vítima, que lhe atendeu. Após, a ré pediu um cigarro e, quando a vítima se virou para buscá-lo, foi atacada, recebendo voz de assalto. A ré colocou o estilete no seu pescoço e subtraiu todo o dinheiro do caixa.

Certamente, caso ela não possuísse higidez, não agiria desta forma e tentaria subtrair entorpecentes diretamente do traficante (a ré alegou que praticou o crime para conseguir dinheiro para comprar drogas). Contudo, assim não fez, procurando

subtrair dinheiro de pessoa idosa e desprotegida.

Por fim, eventual embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP).

Por tudo o que foi exposto, ficam afastadas as teses defensivas.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras e refletem a própria gravidade do tipo penal. Em razão disso, fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Compenso a agravante do art. 61, II, "h", com a atenuante da confissão, e mantenho a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Assim, chega-se à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica da ré.

O regime inicial, diante do montante da pena, será o semiaberto.

A ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (art. 44, I, do CP). Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

A ré respondeu ao processo presa. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR a ré ANA CARLA DA SILVA DE ARAÚJO, qualificada nos autos às fls. 06/07, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. A pena será cumprida no regime inicial semiaberto. Vedado recurso em liberdade. Recomende-a à prisão.

Condeno-a, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observados os benefícios da justiça gratuita, se o caso. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 14 de junho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA